



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/Tanggal lahir : 46/3 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver S&W;
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm beserta 2 (dua) Magazen;
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang Cal 5,56 mm;
 - o 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
 - o 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov;
 - o 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
 - o 50 (lima puluh) amunisi untuk senjata api rakitan NAA 22 Long Rifle;
 - o 213 (dua ratus tiga belas) amunisi Cal 38 Special untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi untuk senjata api rakitan G2 Combat Cal 9 mm;
- o 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- o 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna hitam;
- o 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- o 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

: Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR** pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu bahan peledak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo mendapatkan laporan informasi dengan nomor: LI/245/IX/2023/PMJ/Ditreskrim tanggal 22 September 2023 dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 AT) diketahui telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terorisme yang bernama saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto (penuntutan terpisah) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Dananjaya Erbening Alias Danan menjual beberapa jenis pucuk Senjata Api rakitan dan Conversi kepada pembeli melalui *E-Commerce Toko Pedia* dengan nama alamat *E-Mail*: asomitro@yahoo.com dan didapati Identitas yang diduga pembeli senjata api jenis tersebut dengan nama Asli yaitu Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar, selanjutnya Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo melakukan penyelidikan hal tersebut dan mengetahui dimana keberadaan dari Terdakwa.
- Pada tanggal 25 September 2023 sekitar Jam 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo berhasil mengamankan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar dan mendapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan amunisi Cal 5,56;
 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) Magazen;
 - 50 (lima puluh) amunisi senjata api Cal 22 Long Rifle;
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat Cal 9mm
 - 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver Cal 38 mm;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter.

Berdasarkan Interogasi Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar mengakui sudah beberapa kali melakukan pembelian senjata api kepada saksi Dananjaya Erbening adapun rincian pembeliannya sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan juni tahun 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan rakitan Laras Panjang dengan amunisi Cal 5,56 mm beserta dengan amunisinya yang berjumlah 414 (empat ratus empat belas) amunisi senjata api rakitan Cal 5,56 mm kepada sdr. AHMAD yang memiliki toko bernama Senapan Angin Rajawali dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru dengan harga Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman SiCepat dengan Nomor Invoice INV/20220413/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Gundam Seri Bandai Macove dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm tersebut pada tanggal 27 April 2022;
- Kemudian pada tanggal 12 May 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal 22 mm dengan harga Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel.

Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Invoice INV/20220512/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Amfibi Anoa dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle pada tanggal 21 May 2022;

- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen dengan harga Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220531/MPL/2366550342 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Tank T72 Russia Versi G20 Comb dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm pada tanggal 11 Juni 2022;

- Kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W dengan harga Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220608/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Kapal Induk Russia Admiral Flota dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W pada tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm melalui aplikasi

Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220622/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Paket Mainan Diecast WWII dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm pada tanggal 11 Juli 2022.

Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api rakitan miliknya yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver rakitan pada bulan Desember 2022 di Pantai Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana saya tembakan 1 kali ke arah laut dan untuk jenis amunisi yang saya gunakan adalah 1 (satu) butir amunisi jenis Kaliber Cal 38 Special.

- Dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, terdakwa tidak dari instansi yang berwenang sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Metro jaya guna Pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbeligen" (STBL 1948 Nomor 17) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKI HENDRA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Pada tanggal 22 September 2023 Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan Laporan Informasi dengan nomor : LI/245/IX/2023/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2023 dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT), diketahui telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO, dan dari hasil penyelidikan dan Penyidikan Densus 88 AT diketahui bahwa Terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO menjual beberapa beberapa jenis pucuk senjata api rakitan dan konversi kepada pembeli melalui E-Commerce Toko Pedia dengan nama alamat E-mail : asomitro@yahoo.com dan didapati identitas yang diduga pembeli senjata api berbagai jenis tersebut dengan nama asli yaitu terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR;
- Bahwa Saksi beserta Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas nama Sdr. SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR yang disebut oleh Terdakwa Terorisme tersebut dan Informasi dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT didapati identitas dari terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR berdomisili di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Lalu Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki atas nama Sdr. SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan atas nama terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov.

Kalimantan Tengah didapati dengan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
- 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
- 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;
- 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;
- 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter.
- Bahwa benar Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR kemudian saksi beserta Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro melakukan interogasi awal dan didapati bahwa terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR ada beberapa kali melakukan pembelian senjata api kepada Sdr. DANANJAYA ERBENING;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 12.08 Wib Saksi selaku Anggota Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro (Densus 88 AT) membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP/A/72/IX/2023/SPKT.DITRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 25

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan membawa terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR ke Polda Metro Jaya guna untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang terjadi pada Bulan September 2023, di Jln. Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok. B7, No. 20A, RT. 007, RW. 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi tersebut berdasarkan informasi transaksi akun E-Commerce milik Sdr. DANANJAYA ERBENING yang diberikan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT) sebagai berikut:

- Nomor Invois INV/20220817/MPL/2580120460, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Tank USSR, nomor Resi P2208190090482, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 17 Aug 2022 jam 1:42:45, tanggal diterima 27 Aug 2022 jam 15:42:08, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;
- Nomor Invois INV/20220724/MPL/2514124934 alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Paket Mainan Diecast WWII, nomor Resi -, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 24 Jul 2022 23:31:46, tanggal diterima 25 Jul 2022 11:22:33, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;
- Nomor Invois INV/20220622/MPL/2424991206 alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Paket Mainan Diecast WWII, nomor Resi P2206270026584, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 22 Jun 2022 10:00:42, tanggal diterima 11 Jul 2022 21:09:18, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;
- Nomor Invois INV/20220608/MPL/2389160763, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Kapal Induk Rusia Admiral Flota, nomor Resi -, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 8 Jun 2022 15:59:52, tanggal diterima 10 Jun 2022

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19:10:38, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220531/MPL/2366550342, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Tank T72 Russia Versi G20 Comb, nomor Resi P2206040079006, pengirim

Pos Indonesia, tanggal dikirim 31 May 2022 21:53:53, tanggal diterima 11 Jun 2022 14:55:17, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220514/MPL/2318285713, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Tuas Rem PCX Modif Edisi Terbatas, nomor Resi TJR2455221243777, pengirim JNE, tanggal dikirim 14 May 2022 19:56:49, tanggal diterima 21 May 2022 17:54:28, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220512/MPL/2312868489, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Amfibi Anoa, nomor Resi P2205170019361, pengirim JNE, tanggal dikirim 12 May 2022 23:06:44, tanggal diterima 21 May 2022 17:54:30, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220413/MPL/2227124057, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Gundam Seri Bandai Macove, nomor Resi P2204140136332, pengirim SiCepat, tanggal dikirim 13 Apr 2022 14:58:03, tanggal diterima 27 Apr 2022 2:23:15, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR tersebut membeli jenis senjata api ilegal kepada terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO dan melakukan penyimpanan terhadap senjata api ilegal yang bukan profesinya atau pekerjaannya untuk menyimpan barang tersebut.

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa SOMITRO tersebut hanya digunakan untuk hobi terdakwa SOMITRO hanya untuk mengoleksi senjata dan untuk berburu.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. ARVAN ABRAHAM SUHARNOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Saksi Pada tanggal 22 September 2023 Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan Laporan Informasi dengan nomor : LI/245/IX/2023/PMJ/Ditreskrim, tanggal 22 September 2023 dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT), diketahui telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO, dan dari hasil penyelidikan dan Penyidikan Densus 88 AT diketahui bahwa Terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO menjual beberapa beberapa jenis pucuk senjata api rakitan dan konversi kepada pembeli melalui E-Commerce Toko Pedia dengan nama alamat E-mail : asomitro@yahoo.com dan didapati identitas yang diduga pembeli senjata api berbagai jenis tersebut dengan nama asli yaitu terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR;
- Bahwa Saksi beserta Subdit Tahbang / Resmob Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan atas nama Sdr. SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR yang disebut oleh Terdakwa Terorisme tersebut dan Informasi dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT didapati identitas dari terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR berdomisili di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Lalu Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrim Polda Metro berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki – laki atas nama Sdr. SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan atas nama terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov.

- Kalimantan Tengah didapati dengan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
- 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
- 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;
- 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;
- 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter.
- Bahwa benar Setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR kemudian saksi beserta Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro melakukan interrogasi awal dan didapati bahwa terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR ada beberapa kali melakukan pembelian senjata api kepada Sdr. DANANJAYA ERBENING;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 pukul 12.08 Wib Saksi selaku Anggota Subdit Tahbang / Resmob Ditreskrimum Polda Metro (Densus 88 AT) membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP/A/72/IX/2023/SPKT.DITRIMUM/POLDA METRO JAYA, tanggal 25

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan membawa terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR ke Polda Metro Jaya guna untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi dapat mengetahui telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat

Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang terjadi pada Bulan September 2023, di Jln. Perumahan Pesona Anggrek Harapan Blok. B7, No. 20A, RT. 007, RW. 027, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi tersebut berdasarkan informasi transaksi akun E-Commerce milik Sdr. DANANJAYA ERBENING yang diberikan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT) sebagai berikut:

- Nomor Invois INV/20220817/MPL/2580120460, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Tank USSR, nomor Resi P2208190090482, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 17 Aug 2022 jam 1:42:45, tanggal diterima 27 Aug 2022 jam 15:42:08, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220724/MPL/2514124934 alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Paket Mainan Diecast WWII, nomor Resi -, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 24 Jul 2022 23:31:46, tanggal diterima 25 Jul 2022 11:22:33, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220622/MPL/2424991206 alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Paket Mainan Diecast WWII, nomor Resi P2206270026584, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 22 Jun 2022 10:00:42, tanggal diterima 11 Jul 2022 21:09:18, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220608/MPL/2389160763, alamat email asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Kapal Induk Rusia Admiral Flota, nomor Resi -, pengirim Pos Indonesia, tanggal dikirim 8 Jun 2022 15:59:52, tanggal diterima 10 Jun 2022 19:10:38,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14
kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220531/MPL/2366550342, alamat email
asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Tank
T72 Russia Versi G20 Comb, nomor Resi P2206040079006, pengirim

Pos Indonesia, tanggal dikirim 31 May 2022 21:53:53, tanggal diterima 11
Jun 2022 14:55:17, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT
04 RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima
somitro;

- Nomor Invois INV/20220514/MPL/2318285713, alamat email
asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Tuas Rem PCX Modif
Edisi Terbatas, nomor Resi TJR2455221243777, pengirim JNE, tanggal
dikirim 14 May 2022 19:56:49, tanggal diterima 21 May 2022 17:54:28,
alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14
kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220512/MPL/2312868489, alamat email
asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast Amfibi
Anoa, nomor Resi P2205170019361, pengirim JNE, tanggal dikirim 12
May 2022 23:06:44, tanggal diterima 21 May 2022 17:54:30, alamat
tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04 RW 14 kelurahan
langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Nomor Invois INV/20220413/MPL/2227124057, alamat email
asomitro@yahoo.com, nama barang yang dikirim Mainan Diecast
Gundam Seri Bandai Macove, nomor Resi P2204140136332, pengirim
SiCepat, tanggal dikirim 13 Apr 2022 14:58:03, tanggal diterima 27 Apr
2022 2:23:15, alamat tujuan jalan temanggung kanyapi IV no 9b RT 04
RW 14 kelurahan langkai kecamatan pahandut, nama penerima somitro;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa SOMITRO
TOTAL OSWALD AKAR tersebut membeli jenis senjata api ilegal kepada
terdakwa Terorisme yang Bernama Sdr. DANANJAYA ERBENING Alias
DANAN Bin SUMARDI SUGIHARTO dan melakukan penyimpanan
terhadap senjata api ilegal yang bukan profesinya atau pekerjaannya
untuk menyimpan barang tersebut.

- Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa SOMITRO tersebut
hanya digunakan untuk hobi terdakwa SOMITRO hanya untuk
mengoleksi senjata dan untuk berburu.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya,

namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan swasta dalam hal kelistrikan yang mana terdakwa hanya memasang dan menyambungkan jaringan kelistrikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. KANYAPI IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada terdakwa sedang istirahat, oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit III Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa diamankan/ditangkap oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya karena terdakwa melakukan beli senjata api rakitan dan amunisi secara ilegal melalui membeli di Toko Senapan Angin Rajawali dan aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID;
- Bahwa Adapun barang-barang terdakwa yang disita antara lain;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
 - 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;
- 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut hanya untuk koleksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi sebelum diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa simpan di dalam Box yang terbuat dari plastik dengan panjang kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa taruh Box tersebut di samping Kulkas yang berada dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver rakitan pada bulan Desember 2022 di Pantai Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana terdakwa tembakan 1 kali kearah laut untuk menguji coba apakah senjata api rakitan tersebut berfungsi.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa senjata api rakitan yang diamankan dari terdakwa tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Pada sekitar bulan juni tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan rakitan Laras Panjang dengan amunisi Cal 5,56 mm beserta dengan amunisinya yang berjumlah 414 (empat ratus empat belas) amunisi senjata api rakitan Cal 5,56 mm kepada sdr. AHMAD yang memiliki toko bernama Senapan Angin Rajawali dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 13 April 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru dengan harga Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi

IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman SiCepat dengan Nomor Invoice INV/20220413/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Gundam Seri Bandai Macove dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm tersebut pada tanggal 27 April 2022.

- Kemudian pada tanggal 12 May 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal 22 mm dengan harga Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Invoice INV/20220512/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Amfibi Anoa dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle pada tanggal 21 May 2022.

- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen dengan harga Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220531/MPL/2366550342 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Tank T72 Russia Versi G20 Comb dan terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm pada tanggal 11 Juni 2022.

- Kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan

jenis Revolver Cal 38 S&W dengan harga Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220608/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Kapal Induk Russia Admiral Flota dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W pada tanggal 10 Juni 2022.

- Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220622/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Paket Mainan Diecast WWII dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm pada tanggal 11 Juli 2022.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pembelian senjata ilegal tersebut sejak tahun 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kepada toko senapan angin di Palangkaraya dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar adanya beberapa transaksi pembelian senjata api rakitan dan amunisi secara ilegal melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID, dan terdakwa pernah melakukan pembelian amunisi dengan cara melalui aplikasi Tokopedia terdakwa melanjutkan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor telp 087869106404 untuk melakukan pembayaran

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pemesanan amunisi yang terdakwa beli, dan pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas nomor telp 087869106404 yang diketahui adalah pemilik dari Tokopedia bernama Makarov.ID mengirimkan 1 (satu) rekening BNI Nomor rekening 0447468299 atas nama Sdr. DANANJAYA ERBENING.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sepengetahuan terdakwa pemilik dari nomor telp 087869106404 tersebut adalah milik Sdr. DANANJAYA ERBENING sekaligus pemilik dari aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID karena pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian amunisi illegal tersebut terdakwa mentransfer 1 (satu) rekening BNI Nomor rekening 0447468299 atas nama Sdr. DANANJAYA ERBENING.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. DANANJAYA ERBENING merupakan terduga pelaku terorisme yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. DANANJAYA ERBENING adalah pemilik akun dari aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian senjata api rakitan dan amunisi illegal kepada Sdr. DANANJAYA ERBENING dengan cara bertemu secara langsung.
- Bahwa mekanisme pengiriman pembelian senjata api rakitan setelah terdakwa melakukan pembayaran atau pelunasan melalui aplikasi Tokped bernama Makarov.ID tersebut diketahui penjual atau aplikasi bernama Makarov.ID mengirimkan senjata api rakitan ke alamat yang sudah terdakwa cantumkan sebelumnya yaitu alamat tempat terdakwa tinggal yang beralamat di Jl. KANYAPI IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
- Bahwa asal aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID melakukan pengiriman barang yang terdakwa beli diketahui dari profile aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID tersebut berasal dari Bekasi.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan Pembelian senjata api rakitan dan amunisi secara illegal melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID tersebut terdakwa tidak melakukan penjualan atas barang yang sudah terdakwa beli.
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembelian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan konversi baik makarov dari Sdr. DANANJAYA ERBENING, yang dapat terdakwa jelaskan juga bahwa senjata api rakitan konversi adalah senjata api rakitan yang awalnya dari Air gun kemudian diubah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi menjadi senjata api rakitan dengan mengganti magazine, pelatuk atau pemukul, dan laras.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan konversi baikal makarov yang terdakwa beli dari Sdr. DANANJAYA

ERBENING adalah senjata api rakitan konversi karena terdakwa memiliki Air Gun jenis baikal Makarov dan perbedaan terdapat pada magazine, pelatuk atau pemukul, dan laras.

- Bahwa terdakwa tergabung dalam Club Perbakin yaitu dengan nama Metro Shooting Club di Palangkaraya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
- 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
- 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;
- 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;
- 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. KANYAPI IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada terdakwa sedang istirahat, oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit III Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa diamankan/ditangkap oleh Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Unit 3 Subdit Tahbang/Resmob Polda Metro Jaya karena terdakwa melakukan beli senjata api rakitan dan amunisi secara illegal melalui membeli di Toko Senapan Angin Rajawali dan aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID;
- Bahwa Adapun barang-barang terdakwa yang disita antara lain;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
 - 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;
 - 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;
 - 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
 - 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
 - 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
 - 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut hanya untuk koleksi.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut.
- Bahwa terdakwa menyimpan senjata api rakitan dan amunisi sebelum diamankan oleh pihak kepolisian terdakwa simpan di dalam Box yang terbuat dari plastik dengan panjang kurang lebih 1 meter kemudian terdakwa taruh Box tersebut di samping Kulkas yang berada dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa

yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver rakitan pada bulan Desember 2022 di Pantai Kab. Sukamara, Prov. Kalimantan Tengah yang mana terdakwa tembakan 1 kali kearah laut untuk menguji coba apakah senjata api rakitan tersebut berfungsi.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa senjata api rakitan yang diamankan dari terdakwa tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui aplikasi Tokopedia. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan juni tahun 2019 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan rakitan Laras Panjang dengan amunisi Cal 5,56 mm beserta dengan amunisinya yang berjumlah 414 (empat ratus empat belas) amunisi senjata api rakitan Cal 5,56 mm kepada sdr. AHMAD yang memiliki toko bernama Senapan Angin Rajawali dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 13 April 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru dengan harga Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman SiCepat dengan Nomor Invoice INV/20220413/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Gundam Seri Bandai Macove dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm tersebut pada tanggal 27 April 2022.
- Kemudian pada tanggal 12 May 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal 22 mm dengan harga Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Invoice INV/20220512/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman

adalah Mainan Diecast Amfibi Anoa dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle pada tanggal 21 May 2022.

- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen dengan harga Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220531/MPL/2366550342 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Tank T72 Russia Versi G20 Comb dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm pada tanggal 11 Juni 2022.

- Kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W dengan harga Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220608/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Kapal Induk Russia Admiral Flota dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W pada tanggal 10 Juni 2022.

- Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm melalui aplikasi Tokopedia dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa

pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220622/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Paket Mainan Diecast WWII dan terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm pada tanggal 11 Juli 2022.

- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas pembelian senjata ilegal tersebut sejak tahun 2019 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kepada toko senapan angin di Palangkarya dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar adanya beberapa transaksi pembelian senjata api rakitan dan amunisi secara ilegal melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID, dan terdakwa pernah melakukan pembelian amunisi dengan cara melalui aplikasi Tokopedia terdakwa melanjutkan melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor telp 087869106404 untuk melakukan pembayaran terhadap pemesanan amunisi yang terdakwa beli, dan pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas nomor telp 087869106404 yang diketahui adalah pemilik dari Tokopedia bernama Makarov.ID mengirimkan 1 (satu) rekening BNI Nomor rekening 0447468299 atas nama Sdr. DANANJAYA ERBENING.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sepengetahuan terdakwa pemilik dari nomor telp 087869106404 tersebut adalah milik Sdr. DANANJAYA ERBENING sekaligus pemilik dari aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID karena pada saat terdakwa melakukan pembayaran atas pembelian amunisi ilegal tersebut terdakwa mentransfer 1 (satu) rekening BNI Nomor rekening 0447468299 atas nama Sdr. DANANJAYA ERBENING.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui Sdr. DANANJAYA ERBENING merupakan terduga pelaku terorisme yang terdakwa ketahui bahwa Sdr. DANANJAYA ERBENING adalah pemilik akun dari aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian senjata api rakitan dan amunisi ilegal kepada Sdr. DANANJAYA ERBENING dengan cara bertemu secara langsung.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengiriman pembelian senjata api rakitan setelah terdakwa melakukan pembayaran atau pelunasan melalui aplikasi Tokped bernama Makarov.ID tersebut diketahui penjual atau aplikasi bernama Makarov.ID mengirimkan senjata api rakitan ke alamat yang sudah terdakwa cantumkan sebelumnya yaitu alamat tempat terdakwa tinggal

yang beralamat di Jl. KANYAPI IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

- Bahwa asal aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID melakukan pengiriman barang yang terdakwa beli diketahui dari profile aplikasi Tokopedia bernama Makarov.ID tersebut berasal dari Bekasi.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan Pembelian senjata api rakitan dan amunisi secara ilegal melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID tersebut terdakwa tidak melakukan penjualan atas barang yang sudah terdakwa beli.
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembelian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan konversi baikal makarov dari Sdr. DANANJAYA ERBENING, yang dapat terdakwa jelaskan juga bahwa senjata api rakitan konversi adalah senjata api rakitan yang awalnya dari Air gun kemudian diubah atau dimodifikasi menjadi senjata api rakitan dengan mengganti magazine, pelatuk atau pemukul, dan laras.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan konversi baikal makarov yang terdakwa beli dari Sdr. DANANJAYA ERBENING adalah senjata api rakitan konversi karena terdakwa memiliki Air Gun jenis baikal Makarov dan perbedaan terdapat pada magazine, pelatuk atau pemukul, dan laras.
- Bahwa terdakwa tergabung dalam Club Perbakin yaitu dengan nama Metro Shooting Club di Palangkaraya.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafbeligen” (STBL 1948 Nomor 17) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata api dan amunisi, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948, termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Senjata Api 1936 yang telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 adalah A) Bagian-bagian senjata api; B) Meriam-meriam penembur api dan bagian-bagiannya; C) Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjat-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjat-senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Menimbang, bahwa menurut peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 definisi Airsoft Gun adalah benda yang bentuk, sistim kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan SK KAPOLRI No.PolSkep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang pengawasan, pengendalian dan penamanan senjata api non organic TNI/POLRI dan Peraturan KAPOLRI no.8 Tahun 2012, dalam hal ini pemilik, penggunaan dan atau memperjual-belikan senjata api dan senjata mainan yang menyerupai senjata api (Airsoft Gun) harus ada surat izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berawal Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo mendapatkan laporan informasi dengan nomor: LI/245/IX/2023/PMJ/Ditreskrim tanggal 22 September 2023 dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 AT) diketahui

telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terorisme yang bernama saksi Dananjaya Erbening Alias Danan Bin Sumardi Sugiharto (penuntutan terpisah) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Saksi Dananjaya Erbening Alias Danan menjual beberapa jenis pucuk Senjata Api rakitan dan Conversi kepada pembeli melalui *E-Commerce Toko Pedia* dengan nama alamat *E-Mail*: asomitro@yahoo.com dan didapati Identitas yang diduga pembeli senjata api jenis tersebut dengan nama Asli yaitu Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar, selanjutnya Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo melakukan penyelidikan hal tersebut dan mengetahui dimana keberadaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 25 September 2023 sekitar Jam 08.30 Wib di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW. 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Saksi Oki Hendra Saputra, Saksi Ferry Mandailing Dan Saksi Arvan Abraham Suharnowo berhasil mengamankan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar dan mendapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Cal 38 S&W;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang dengan amunisi cal 5,56;
- 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
- 50 (lima puluh) amunisi senjata api cal 22 Long Rifle;
- 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi senjata api rakitan G2 Combat cal 9 mm;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213 (dua ratus tiga belas) amunisi untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver cal 38 mm;
- 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna Hitam;
- 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
- 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 Meter

Menimbang, bahwa Berdasarkan Interogasi Terdakwa Somitro Total Oswald Akar Alias Somitro Bin Total Oswald Akar mengakui sudah beberapa kali melakukan pembelian senjata api kepada saksi Dananjaya Erbening adapun rincian pembeliannya sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan juni tahun 2019 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan rakitan Laras Panjang dengan amunisi Cal 5,56 mm beserta dengan amunisinya yang berjumlah 414 (empat ratus empat belas) amunisi senjata api rakitan Cal 5,56 mm kepada sdr. AHMAD yang memiliki toko bernama Senapan Angin Rajawali dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen dan 100 (seratus) butir peluru dengan harga Rp. 18.000.0000,- (delapan belas juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman SiCepat dengan Nomor Invoice INV/20220413/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Gundam Seri Bandai Macove dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Makarov Cal 9 mm tersebut pada tanggal 27 April 2022;
- Kemudian pada tanggal 12 May 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 mm dengan harga Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Invoice INV/20220512/MPL/2227124057 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Amfibi Anoa dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA 22 Long Rifle pada tanggal 21 May 2022;

- Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9mm beserta 2 (dua) Magazen dengan harga Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220531/MPL/2366550342 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Tank T72 Russia Versi G20 Comb dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm pada tanggal 11 Juni 2022;
- Kemudian pada tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W dengan harga Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220608/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman adalah Mainan Diecast Kapal Induk Russia Admiral Flota dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver Cal 38 S&W pada tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm melalui aplikasi Tokopedia dengan akun email Terdakwa asomitro@yahoo.com dengan akun penjual Tokopedia bernama Makarov.ID berupa 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), lalu barang tersebut dikirim oleh akun Makarov.ID ke alamat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Kanyapi IV No. 09, RT/RW 004/014, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Invoice INV/20220622/MPL/2424991206 dengan nama barang pada pengiriman

adalah Paket Mainan Diecast WWII dan Terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata Airsoftgun Makarov Cal 4,5 mm pada tanggal 11 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, terdakwa tidak dari instansi yang berwenang sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Daerah Metro jaya guna Pemeriksaan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbeligen" (STBL 1948 Nomor 17) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 , telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan saat didepan persidangan;
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan terorisme.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ,karena barang bukti tersebut barang yang dilarang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbeligen*” (STBL 1948 Nomor 17) Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan senjata api sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOMITRO TOTAL OSWALD AKAR Alias SOMITRO Bin TOTAL OSWALD AKAR berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Cal 22 Long Rifle;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver S&W;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis G2 Combat Cal 9 mm beserta 2 (dua) Magazen;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Laras Panjang Cal 5,56 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov Cal 9 mm beserta 1 (satu) magazen;
 - 1 (satu) pucuk Airsoftgun Makarov;
 - 414 (empat ratus empat belas) amunisi untuk senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
 - 50 (lima puluh) amunisi untuk senjata api rakitan NAA 22 Long Rifle;
 - 213 (dua ratus tiga belas) amunisi Cal 38 Special untuk senjata api rakitan jenis S&W Revolver;
 - 425 (empat ratus dua puluh lima) amunisi untuk senjata api rakitan G2 Combat Cal 9 mm;
 - 244 (dua ratus empat puluh empat) amunisi Cal 9 mm untuk senjata api rakitan jenis Baikal Makarov;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna hitam;
 - 1 (satu) tas senjata api rakitan laras panjang Cal 5,56 mm;
 - 1 (satu) kotak senjata api rakitan berwarna hitam sepanjang 1 (satu) meter;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini K. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini, K. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)